

1500855-70.2022.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... meios policiais, tendo inclusive condenação por tráfico de drogas recente (fls. 54/55), além de ter sido beneficiado pela Liberdade Provisória em crime de tráfico de drogas; as pequenas contradições verificadas reforçam ainda mais a veracidade das versões policiais, incriminando o acusado.

A testemunha de defesa Jennifer Kethelin Anderson Vieira é companheira do réu; que na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500855-70.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500855-70.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2153833/2022 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 25410953 - CPJ

ARAÇATUBA PLANTÃO, 2153833 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO HENRIQUE DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Sumariva Júnior

Processo nº: 1500855-70.2022

Vistos.

CAIO HENRIQUE DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 e no artigo 12, "caput", da Lei 10.826/03, c.c. artigo 69, do Código Penal porque, no dia 6 de junho de 2022, por volta das 11h30, na rua Delegado Alvinho Alves da Costa, 1061, em Araçatuba, tinha em depósito, para traficar, 434,94 g de cocaína e 536,33 g de maconha (laudos de fls. 12/14, fls. 15/17, fls. 101/103, fls. 104/106, fls. 9/11, fls. 18/20 e fls. 107/112), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo substâncias entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica;

também tinha R\$ 47,00 em notas diversas; no mesmo contexto fático, mantinha sob sua guarda munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado, o réu apresentou defesa preliminar. Denúncia recebida, o processo teve regular tramitação.

As partes apresentaram suas alegações finais. Sustentando haver prova dos fatos imputados, o Promotor de Justiça pediu a condenação do réu, nos termos da denúncia. O Culto Defensor, em bem cuidadas razões, pugna pela improcedência da ação por falta de provas; de forma alternativa, no caso de condenação, pede as benesses legais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Com efeito, a prova produzida sob o crivo do contraditório autoriza a condenação do réu, não vingando as teses muito bem debatidas pelo Ilustre Defensor.

Os policiais militares Marcelo Alberto dos Santos e Wellington Rodrigo Doná, de forma uníssona, incriminaram o réu; informaram que durante patrulhamento de rotina, avistaram o réu fumando um cigarro de maconha, fazendo então a devida abordagem; o réu alegou que na sua residência havia um pouco mais de maconha também para seu uso; diante das informações, foram até a moradia do réu e, com sua autorização, ingressaram no imóvel; num quarto, encontraram sobre um móvel uma sacola plástica contendo vários micro tubos vazios e 3 pequenas sacolas plásticas transparente contendo, cada uma, 30 micro tubos plásticos repletos de cocaína; também localizaram 3 balanças de precisão de tamanho pequeno; nos fundos da residência, enterrado próximo a um pé de mamão, localizaram uma porção grande de maconha (um tijolo), assim como uma porção menor também de maconha; no quintal e próximo de um muro, encontraram uma mochila contendo 500 micro tubos vazios e uma outra sacola contendo 100 micro tubos plásticos de cores diversas e 2 munições intactas, uma de calibre 38 e a outra de calibre 22; no interior da mochila também encontraram 4 sacos plásticos contendo, cada um, 30 micro tubos plásticos com cocaína; ao lado da mochila, encontraram uma necessaire que continha 3 sacos plásticos e, em 2 deles, havia 30 micro tubos plásticos com cocaína e outro com 20 micro tubos plásticos com cocaína; também tinha um pedaço de cocaína envolto numa sacola plástica transparente.

Para os policiais militares, com minúcias, o réu confessou o tráfico, afirmando que preparava as drogas apreendidas, batendo num liquidificador; em novas diligências, os policiais encontraram o liquidificador e, dentro do copo, localizaram uma faca e dois rolos de plástico filme, utilizados na embalagem das drogas; também localizaram R\$ 47,00 em dinheiro e um telefone celular, onde o réu alegou que recebeu como pagamento pela venda de 60 micro tubos de cocaína.

Insta mencionar que os depoimentos policiais foram com luxo de minúcias, incriminando o réu nos respectivos delitos; destaca-se que o réu já era conhecido nos meios policiais, tendo inclusive condenação por tráfico de drogas recente (fls. 54/55), além de ter sido beneficiado pela Liberdade Provisória em crime de tráfico de drogas; as pequenas contradições verificadas reforçam ainda mais a veracidade das versões policiais, incriminando o acusado.

A testemunha de defesa Jennifer Kethelin Anderson Vieira é companheira do réu; que na época da prisão não moravam juntos; que o réu morava na casa da mãe dele; que os policiais não pediram autorização para adentrar na casa; não acompanhou as buscas policiais; o réu estava na viatura da Polícia Militar; a testemunha de defesa Gabriela de Oliveira informou que estava em sua casa quando os policiais chegaram e perguntaram do réu; informou que ele não estava em casa; que é irmã do réu; Em seu interrogatório policial, o réu ficou em silêncio; em juízo, sob o crivo do contraditório, confessou o tráfico, dizendo que estava guardando a droga para um tal de "orelha"; seus familiares não sabiam.

As circunstâncias da apreensão, a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, não deixam dúvidas de que os fatos ocorreram como foram relatados na denúncia.

A respeito da defesa indireta do réu, no sentido de policiais militares não terem

mandado de busca para entrar no domicílio do réu, no presente caso, como se trata de crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraí no tempo, torna-se dispensável autorização ou prévio mandado de busca e apreensão. Inclusive, é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – artigo 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em casa de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período Noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição” (STF. RE 603616, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – Mérito DJE-093, Divulg 09-05-2016 Public 10-05-2016). O trabalho policial foi feito dentro dos parâmetros legais; de forma segura, incriminaram o réu.

No tocante às munições, patente que tinha a sua posse irregular, sendo a conduta tipificada no artigo 12, da Lei 10.826/03.

Os fatos apurados também se amoldam à figura delituosa tipificada pelo artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. A quantidade, a diversidade, a forma de acondicionamento, o local em que se deram os fatos, e a posição do réu que já tem condenação anterior e, por fim, os relatos ofertados pelos policiais, tornam induvidosa a destinação comercial.

Nesse contexto, não há como se sustentar definição jurídica diversa daquela proposta pelo Ministério Público não havendo que se falar em desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

Por outro lado, o fato de o réu não ter sido surpreendido realizando atos de comércio não impede a afirmação do tráfico de drogas quando presentes outras circunstâncias indicativas da destinação comercial como quantidade, forma de acondicionamento e local dos fatos. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. RESPALDO LEGAL. CRIME PERMANENTE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DENÚNCIA. RÉU SOLTO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ESTABELECIDAS. AUSENTAR-SE DA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 7. É firme o entendimento desta Corte Superior de que "o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento" (STJ, HC 382.306/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe 10/2/2017). (...) 13. Habeas corpus não conhecido.2 (STJ, HC 437.114/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018). HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE FLAGRANTE EM CRIMES PERMANENTES. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO OU AUTORIZAÇÃO. (ART. 5º, XI, CF). PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO PENAL SUI GENERIS DO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE PROVAS. MERCANCIA. PRESCINDIBILIDADE. TIPO MISTO ALTERNATIVO. HABEAS

CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 4. O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento. 5. Habeas Corpus não conhecido. (STJ, HC 382.306/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 10/02/2017).

Não há excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. O réu é plenamente imputável. Ademais, não há nada nos autos que possa colocar em dúvida a palavra dos policiais ou que possa indicar que eles desejam incriminar o réu injustamente.

Nesse sentido:

PROVA - Testemunha - Palavra de policial - Credibilidade - Ausência de qualquer razão concreta para duvidar das incriminações lançadas contra os réus pelo agente público - Relatos que encontram total apoio na robusta prova documental carreada aos autos que reforçam o convencimento acerca da autoria atribuída aos acusados - Entendimento - Preliminares rejeitadas e recursos improvidos. (Apelação n. 990.09.260677-8 - São Paulo - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Roberto Mário Mortari - 16/12/2010 - 15710 - Unânime)

PROVA - Testemunha - Policial - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - O depoimento de policiais é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Recurso da defesa, improvido neste aspecto. (Apelação n. 990.10.245941-1 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Francisco José Galvão Bruno - 09/12/2010 - 5418 - Unânime).

Não havendo dúvidas sobre a autoria, a materialidade dos delitos está bem comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame químico-toxicológico, além do exame da munição, tudo anexado aos autos (fls. 12/14, fls. 15/17, fls. 101/103, fls. 104/106, fls. 9/11, fls. 18/20 e fls. 107/112, para as drogas, e fls. 97/100 para as munições, estão aptas para uso).

Passo à dosagem da pena, na primeira fase, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06. O réu é portador de péssimos antecedentes criminais (fls. 51/52, fls. 54/57) e tinha grande quantidade de entorpecentes, o suficiente para destruir a vida de muitas famílias; assim, fixo a pena base acima do mínimo legal, em seis (6) anos e seis (6) meses de reclusão e pagamento de seiscientos e vinte (620) dias-multa, no valor unitário mínimo; na segunda fase, em razão de sua confissão judicial, reduzo a pena em um sexto, fixando-a em cinco (5) anos e cinco (5) meses de reclusão e pagamento de quinhentos e dezesseis (516) dias-multa, no valor unitário mínimo; na terceira fase, deixo de aplicar a regra elencada no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que o réu já possuir condenação recente por tráfico de drogas, sendo beneficiado com Liberdade Provisória e voltando a se envolver com o mesmo tipo de crime; ademais, desde a época da infância e juventude já registrava passagens pela Polícia (fls. 56/57), demonstrando que faz do crime seu meio de vida. Isto porque o dispositivo legal estabelece que a causa de diminuição de pena será aplicada apenas aos acusados primários e de bons antecedentes, requisito não satisfeito pelo réu. Nesse sentido: (...) 5. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art.33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 6. Reconhecidos os maus antecedentes da paciente, não se admite a aplicação da mencionada benesse, porquanto ausente o preenchimento dos requisitos legais. (...). (HC 397.129/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017). Para o crime previsto na Lei 10.826/03, observando os mesmos dispositivos acima, fixo a pena base do réu no mínimo legal, em um (1) mês de detenção e pagamento de dez (10) dias-multa, no valor unitário mínimo; não há circunstâncias agravantes ou atenuantes além da confissão e nem causas de diminuição ou aumento de pena. Nos

termos do artigo 69, do Código Penal, fixo a pena do réu em cinco (5) anos e cinco (5) meses de reclusão e um (1) mês de detenção e pagamento de quinhentos e vinte e seis (526) dias-multa, no valor unitário mínimo, tornando-a definitiva.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu CAIO HENRIQUE DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, à pena de cinco (5) anos e cinco (5) meses de reclusão e um (1) mês de detenção e pagamento de quinhentos e vinte e seis (526) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 e no artigo 12, "caput", da Lei 10.826/03, c.c. artigo 69, do Código Penal.

Tratando-se de crime de tráfico de entorpecente, delito grave e que exige reprimenda severa, equiparado a hediondo fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. CONDUTA FLAGRADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RÉU REINCIDENTE. ÚNICA CONDENAÇÃO PARA AGRAVAR A PENA E NEGAR A APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] V - A reincidência pode ensejar o agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, bem como impedir a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, na medida em que a primariedade é requisito para a incidência desse benefício. Ressalta-se que, por não ser a reincidência elemento constitutivo ou que qualifica o crime de tráfico de drogas, mas apenas um dos requisitos para a incidência de determinado benefício penal, não há falar em bis in idem. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 480.676/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019).

Ainda no mesmo julgado supracitado, assim se manifestou o Exmo. Ministro Relator: Dessa forma, extrai-se que a pena do paciente foi agravada em razão da reincidência, circunstância que também foi utilizada para a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Sobre o tema, importa considerar que a reincidência é circunstância que sempre agrava a pena, quando não constitui ou qualifica o crime, nos termos do art. 61, inciso I, do Código Penal. Outrossim, a reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário. Dessa forma, a reincidência pode ensejar o agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, bem como impedir a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, na medida em que a primariedade é requisito para a incidência desse benefício. Ressalta-se que, por não ser a reincidência elemento constitutivo ou que qualifica o crime de tráfico de drogas, mas apenas um dos requisitos para a incidência de determinado benefício penal, não há falar em bis in idem. Nesse sentido, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR À PENA DE MULTA. INCIDÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. Documento: 93608481 - RELATÓRIO, EMENTA E VOTO - Site certificado Página 10 de 12 Superior Tribunal de Justiça 11.343/06. RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. ÚNICA CONDENAÇÃO PARA AGRAVAR A PENA E NEGAR A APLICAÇÃO DA MINORANTE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 5. Reconhecida pela Corte de origem a reincidência do paciente, é incabível a aplicação da mencionada benesse, porquanto não preenchidos os requisitos legais. Precedentes. 6. Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência, ainda que decorrente de apenas uma condenação transitada em julgado, pode ser utilizada para agravar a pena e, concomitantemente, para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sem se falar em bis in idem. Precedentes. [...] 8. Habeas corpus não conhecido" (STJ - HC n. 393.709/SP, Quinta turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/6/2017, grifei).

"[...] CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. RÉU REINCENTE. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO DISPOSITIVO LEGAL EM QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE. COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA. 1. Não é possível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 ao réu reincente, pois não preenchidos os requisitos legais para a concessão da benesse. Precedentes. 2. De acordo com a jurisprudência pacífica deste Sodalício, a utilização da agravante da reincidência para fins de obstar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas não configura indevido bis in idem. [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (STJ - AgRg no AREsp n. 557.934/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/5/2017, grifei).

A quantidade de pena imposta, somada ao fato do acusado já ter condenação anterior pelo mesmo tipo de crime, afastou a possibilidade de imposição de regime prisional mais brando. Não há violação do princípio da proporcionalidade. É a resposta punitiva adequada a se considerar a maior reprovabilidade que comporta os fatos.

Pelo mesmo motivo, mormente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, deverá permanecer preso, estando mais do que justificada sua prisão cautelar, ainda mais agora com a presente condenação. Expeça-se ofício de recomendação.

Decreto também o perdimento de eventual dinheiro apreendido nos autos.

Em relação ao crime de posse de arma, sendo apenas duas munições, presentes os requisitos legais do artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente no pagamento de um salário mínimo para uma instituição de benemerência, a ser fixada no juízo da execução penal. No caso de descumprimento, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Araçatuba, 20 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA